

RECURSO CÍVEL Nº 5092300-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: HELDA CARVALHAES DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCONTO NÃO AUTORIZADO DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. SENTENÇA QUE JULGA A LIDE COMO SE TRATASSE DE DESCONTOS PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. ENUNCIADO 18 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. ART. 19 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2025.

5092300-81.2024.4.02.5101

510015306059 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5092300-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: HELDA CARVALHAES DA ROCHA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RÉU)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito proferida nos seguintes termos:

"Dispensado o relatório (art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001).

Requer a parte autora a proibição e cancelamento de qualquer desconto a título de "CONTRIB. AAPPs UNIVERSO", bem como a condenação das rés à repetição do indébito em dobro dos valores cobrados a tal título, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 13.200,00. Pugna ainda pela concessão da gratuidade de justiça.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça (/Evento 1, DECLPOBRE9)

Preliminarmente, cumpre ressaltar que, de acordo com o artigo 485, § 3º, do CPC, o juiz conhecerá, de ofício, da matéria constante de incisos do caput, dentre eles a ilegitimidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Quanto à legitimidade passiva do INSS, a TNU firmou o entendimento de que a autarquia não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º da Lei 10.820/03. É o que restou decidido no PEDILEF 0520127-08.2007.4.05.8300 nos autos do PROCESSO 05007966720174058307/PE.

Em relação ao INSS, tem-se que a Lei n. 10.820/2003, com suas alterações posteriores, estabeleceu uma dicotomia quanto à responsabilidade da referida autarquia em relação à contratação de empréstimos consignados.

De maneira prévia e ampla, isto é, antes da autorização de qualquer desconto, incumbiu-lhe de traçar as formalidades para habilitação dos agentes financeiros, eleição de benefícios passíveis de desconto, fixação de prazos iniciais, dentre outros aspectos, como consta do § 1º, do art. 6º, da Lei em causa. Após essa fase e havendo a contratação em concreto, incumbe-lhe pontualmente (leia-se: em relação a cada empréstimo individualmente considerado) apenas realizar os descontos e repasses, bem como cuidar para a manutenção dos pagamentos dos benefícios na mesma instituição financeira (§ 2º, do art. 6º, da Lei n. 10.820/2003).

Confira-se:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei n. 8.742, de 7 dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

§ 1º Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio, sobre:

I - as formalidades para habilitação das instituições e sociedades referidas no art. 1º;

II - os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento;

III - as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do disposto nesta Lei;

IV - os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias;

V - o valor dos encargos a serem cobrados para ressarcimento dos custos operacionais a ele acarretados pelas operações; e

VI - as demais normas que se fizerem necessárias.

§ 2º Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no caput deste artigo restringe-se à: **(Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)**

I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; e

II - manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

Disto se infere que o controle da autenticidade documental somente se impõe ao INSS na fase de habilitação das instituições financeiras, sem investigar pontualmente a regularidade de cada empréstimo após essa habilitação.

Os procedimentos relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e de cartão de crédito junto aos benefícios da Previdência Social são atualmente disciplinados pela Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28, de 16 de maio de 2008.

O texto do mencionado ato administrativo pontualmente impõe às instituições financeiras a guarda dos documentos comprobatórios da operação de crédito até 5 (cinco) anos o encerramento da vigência do contrato (art. 28), durante a qual apenas se imporia ao INSS (enquanto atividade fiscalizatória) a obrigação de consultar a regularidade das instituições financeiras conveniadas no SIAFI/SICAFI e CADIN (art. 38), o que reforça a conclusão quanto a incumbir apenas a estes agentes financeiros aferir a regularidade dos contratos, cabendo ao INSS somente figurar como mero agente pagador, como assim dispõe o art. 53, da referida Instrução Normativa.

Eis o teor dos comandos normativos em apreço:

Art. 28. A instituição financeira concedente de crédito deverá conservar os documentos que comprovam a operação pelo prazo de cinco anos, contados da data do término do contrato de empréstimo e da validade do cartão de crédito.

Art. 38. A Dirben verificará, trimestralmente, a situação de regularidade das instituições financeiras no SIAFI/SICAFI, bem como se não integram o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados- CADIN, oficiando à CGOFC, em caso de pendências.

Art. 53. O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua responsabilidade à averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa.

Assim, não se cogitando de hipótese de inidoneidade da instituição financeira, não há que se impor à autarquia previdenciária a responsabilização por eventual fraude bancária, relativa a empréstimo consignado junto ao pagamento de benefício previdenciário.

Assim sendo, a responsabilidade pela conferência dos documentos e efetuação do desconto não é do INSS. Não cabe à autarquia previdenciária restituir valores que apenas descontou e repassou, por determinação legal, ao 2º Réu. Em suma, não tem o INSS responsabilidade solidária em relação às operações de empréstimos e descontos, e nessa condição não pode ser condenado, ainda que subsidiariamente, a suportar eventual ônus financeiro imposto.

Portanto, patente a ilegitimidade passiva ad causam do INSS,

Excluído o INSS da lide, este juízo é absolutamente incompetente para julgar a causa em relação ao demais réu, por se tratar de empresa privada, na forma do artigo 109, I, da Constituição Federal.

Logo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

*Do exposto, indefiro a tutela de urgência requerida e **JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO**, ante a ilegitimidade passiva do INSS e ante a incompetência da Justiça Federal para julgamento da causa em relação ao réu remanescente, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, do CPC).*

Sem custas, nem honorários, a teor do art. 55, caput, primeira parte, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001.

Cabe ressaltar que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não cabe recurso de sentença não definitiva, no termos do art. 5º da Lei 10.259/2001.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se."

Recurso inominado no evento 8. Alega a parte autora que o INSS é parte legítima, agindo com negligência a respeito do procedimento de descontos para a associação.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, assevera esta relatora que tem ciência de que foi afetado na TNU recurso em que se discute a mesma questão ora tratada (**PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE** - Tema 326). Todavia, não há determinação de suspensão de julgamento dos processos que abordem a mesma temática, nas instâncias ordinárias. Por esse fundamento, não há falar em óbices ao julgamento do recurso inominado interposto nestes autos.

Esta Turma tem julgado inúmeros processos em demandas semelhantes, descontos não autorizados de associações, assim como de empréstimos consignados.

No caso concreto a sentença fundamenta a decisão na análise de descontos em benefícios para empréstimos consignados. No entanto se trata de desconto associativo (art. 115, V da lei 8.212/91)

Firmou-se a jurisprudência desta Turma no sentido de que está legitimado o INSS a lides que discutem descontos associativos, por ser o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados e a ele caber zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, só podendo efetuar-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares. Nesse sentido, vide o art. 115, V, da Lei nº 8.212/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.[...] (grifos acrescidos)

A Turma então afasta teses no sentido de que a autarquia figuraria como mero órgão pagador; de que o desconto se consubstanciaria em fato exclusivo de terceiro; e de que eventual responsabilidade omissiva demandaria a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de se verificar se existe, de fato, a permissão de desconto em folha de pagamento por parte do INSS, sob pena de responsabilização objetiva da entidade pública (CF, art. 37, §6º). A responsabilidade da autarquia para o pleito indenizatório deve ser aferida no plano concreto. No mesmo sentido da legitimação do INSS é profícua a jurisprudência, conforme:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA DESCONTADA EM FOLHA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS PRESENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSOCIAÇÃO. AFASTAMENTO DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ATO ILÍCITO. CULPA COMPROVADA DA ABAMSP. OMISSÃO NEGLIGENTE DO INSS IGUALMENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA ADEQUADO E PROPORCIONAL. 1. O INSS é parte legítima para constar do polo passivo em ação que busca a reparação de danos decorrentes de consignação de pagamentos em folha de benefício previdenciário, por constar da relação jurídica de direito material debatida(..). 4. Em relação ao INSS, possui dever de cuidado e vigilância no que diz respeito a somente realizar descontos em benefício em razão de mensalidades de associações quando devidamente autorizado pelo segurado, nos termos do art. 115, V, da Lei 8.213/91; assim, caracterizada também a sua responsabilidade por omissão culposa, já que negligente, não verificando a inexistência de qualquer autorização pela parte autora. Sua responsabilidade, entretanto, é subsidiária, nos termos do raciocínio consignado no Tema 183/TNU, aplicável também à espécie. 5. (...) 6. Recursos improvidos.

(TRF-3 - RI: 50079028620214036102, Relator: TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Data de Julgamento: 22/06/2023, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/06/2023)

A sentença neste feito se deu de forma extintiva sem resolução de mérito em razão de reconhecer de plano a ilegitimidade passiva do INSS mas entendendo equivocadamente que se trata de pleito relativo a empréstimo consignado e não de desconto associativo.

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (*“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”*).

A admissibilidade do recurso, portanto, demanda a análise quanto a eventual negativa de jurisdição.

No caso dos autos, considerando a 8ª Turma a legitimação do INSS para causas referentes a descontos associativos, entendo pela existência da ressalva constante do Enunciado 18 acima transcrito.

Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, PARA ANULAR A SENTENÇA e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.